

1502983-70.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... tentativa de roubo, um furto e um tráfico de drogas, tendo pena até 2026, em regime aberto. Não conhecia os policiais que o prenderam e tampouco as vítimas.

Estas foram, portanto, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e tenho que suficientes para um édito condenatório. Pois bem, depreende-se dos autos que os réus foram os responsáveis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502983-70.2022.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502983-70.2022.8.26.0536 - Ordem nº 2022/001942

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235296/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 27051553 - CPJ PRAIA GRANDE, 2235296 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLAUBER JHONAS PINTO DOS SANTOS REIS e outro

Réu Preso

Vistos.

Glauber Jhonas Pinto dos Santos Reis e Elias Marques dos Santos estão sendo processados como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, e no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, ambos os crimes na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 07 horas e 00 minutos, na Rua Santa Cecília nº 127, bairro Vila Caiçara, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram, para si e para outrem, duas mochilas contendo ferramentas, tais como alicate, chave de grifo, arco de serra, duas torneiras e quatro registros hidráulicos, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima Alandenei Meneghette Cabral, tendo, logo depois, empregado violência e grave ameaça contra a vítima José Manoel dos Santos, a fim de assegurarem a impunidade do crime e a detenção do bem para si.

Consta da denúncia, ainda, que, no dia 28 de agosto de 2022, por volta de 12 horas e 39 minutos, na Rua Roberto Barrella nº 419, Bairro Maracanã, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, Glauber Jhonas Pinto dos Santos Reis e Elias Marques dos

Santos, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram, para si e para outrem, mediante escalada, aproximadamente dez metros de fiação elétrica, avaliados em R\$ 80,00, pertencentes à vítima Juarez Antunes Coutinho.

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2022 (fls. 73/74).

Os réus foram citados (fls. 106 e 108), apresentando resposta à acusação às fls. 112/114.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia e, ao final, interrogado o réu Glauber, sendo que em relação ao corréu Elias, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, foi decretada sua revelia (fls. 179/180). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 201/209 e requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defesa dos réus, em alegações finais às fls. 215/226, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, bem como pleiteou o afastamento da qualificadora de concurso de agentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito a ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 26/28), auto de exibição e apreensão (fls. 19), auto de entrega (fls. 14 e 16), fotografias (fls. 25), laudo pericial (fls. 182/184), além da prova oral coligida. A autoria é certa e aponta para os réus.

A vítima Juarez Antunes Coutinho, em juízo, disse que na data dos fatos estava em casa e do nada sua televisão parou de funcionar, de modo que verificou que não tinha problema em outras tomadas. Ato contínuo, ao ouvir determinado barulho, decidiu pegar uma escada e conseguiu ter acesso à casa dos fundos, vendo que um dos agentes saía da janela do alçapão da casa vizinha, fotografou os agentes e ligou para a polícia. Os agentes conseguiram cortar todos os seus fios elétricos, os quais foram localizados em uma bolsa que levavam, na qual ainda carregavam ferramentas para a prática do crime. Relatou que após chamar a polícia ele acionou os vizinhos, os quais indicaram o rumo tomado pelos agentes, de modo que ele foi até o local e os encontrou já detidos por outros civis. Na sequência chegou a polícia e foram detidos. A detenção se deu cerca de três quarteirões de distância da sua casa. Recuperou os pedaços da fiação e teve prejuízo em torno de duzentos reais com eletricitista para religar os fios. O ingresso em sua casa se deu por um alçapão da casa de trás da sua. Um dos agentes sofreu uma queda e teve que ser socorrido no pronto socorro e soube que a perícia foi ao seu imóvel, autorizando o acesso ao seu quintal. Entregou as fotografias que tirou na delegacia. Não conhecia os acusados antes dos fatos. Não conseguiu reconhecer o acusado em juízo, posto ter escondido o rosto quando dos fatos e detenção. No dia dos fatos ele os reconheceu, inclusive pelas vestes.

A vítima Alandenei Meneghette Cabral, em juízo, disse que não estava presente no local dos fatos, que se trata de sua residência, onde foi o pedreiro que lá trabalhava que viu os dois rapazes saindo do local com os materiais e, ao interpelar os agentes, eles disseram que trabalhavam na obra, mas ao afirmar que se tratava de mentira, os agentes pegaram uma enxada e investiram contra o seu pedreiro, oportunidade em que ele correu e os agentes se evadiram. Na mochila eles levaram fios, ferramentas e registro. Os objetos foram recuperados em sua integralidade. O pedreiro reconheceu os agentes detidos.

A testemunha Thiego Machado Moura, policial militar, disse que foram acionados pelo COPOM porque populares detiveram os réus. Já no local encontraram uma das vítimas, a qual ajudava na detenção dos agentes. No próprio local começaram a coletar informações e ficaram sabendo que naquela mesma data, em período anterior, os agentes teriam cometido um crime patrimonial e ameaçado o pedreiro com uma enxada. Cada um dos agentes trazia consigo uma mochila e os bens subtraídos nas duas ocasiões estavam na posse deles. As duas vítimas reconheceram os réus, tanto o da casa furtada, quanto o pedreiro ameaçado. Os réus disseram que os objetos foram ganhos ou encontrados na rua. Conhecia o réu Elias de prévia abordagem, mas sem

detenção, próximo ao local em que ocorreram os fatos.

O réu Glauber, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos. Disse que estava na via pública quando encontrou um colega que usa drogas com ele, e trazia consigo um saco com latinhas para reciclar. Afirmou que tal colega o convidou para buscar "uns ferros", e quando se deu conta já "estava em erro", mas avistou algumas janelas e uma bolsa e, ainda, percebeu que alguém já tinha passado no local porque o acesso estava muito fácil, assim, começou a pegar determinados bens no local, ciente de que estava furtando. Quando estavam para sair um rapaz abordou-os e levou a mão até a cintura, de modo que, como já baleado, fugiu em razão do trauma, mas não houve ameaça alguma com enxada. Na fuga eles pularam para outro terreno, e só depois souberam que o local era ponto de usuário de cracks. Na sequência pularam para uma casa ao lado do terreno, onde ingressaram em um sótão, ficando no local por cerca de uma hora e meia, com medo da perseguição do primeiro rapaz. Ocorre que Elias começou a mexer nos fios, mas chamou-o para irem embora, até que alguém gritou com eles e Elias caiu ao solo e ele se evadiu, mas conseguiram se evadir apenas algumas ruas a frente, mas foram detidos por populares que começaram a agredi-los, enquanto outros civis os defenderam até a chegada dos policiais que o prenderam. Afirmou que os próprios policiais o agrediram, porque já conheciam Elias. Consignou que tudo foi feito sob efeito do crack. Já foi processado por uma tentativa de roubo, um furto e um tráfico de drogas, tendo pena até 2026, em regime aberto. Não conhecia os policiais que o prenderam e tampouco as vítimas.

Estas foram, portanto, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e tenho que suficientes para um édito condenatório. Pois bem, depreende-se dos autos que os réus foram os responsáveis pelos crimes patrimoniais cometidos em face das vítimas, as quais ouvidas em juízo mantiveram versões coerentes e harmônicas entre si nas duas fases da persecução penal, narrando a conduta dos réus, de modo que nos crimes contra o patrimônio é de suma importância à palavra do ofendido, sendo a prova suficiente para um juízo de certeza, ainda mais como nos autos em que nada há a indicar que as vítimas tivessem qualquer razão ou motivo lógico para agravar a situação dos acusados. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teria ela qualquer proveito em mentir. Nesse sentido:

"ROUBO - Prova - Palavra da vítima - Validade. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor." (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.006.081 - Campinas - Rel. Juiz Wilson Barreira - DJU 19.04.96).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (revisão nº 224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).

Neste sentido, portanto, em relação ao crime de roubo, verifico que não trouxe o acusado Glauber a total verdade dos fatos, posto que, não obstante confesse a subtração e negue o emprego de grave ameaça logo após, tal depoimento permaneceu isolado no feito, sendo que há de se considerar o relato do ofendido que categoricamente aduziu a conduta agressiva dos agentes para fins de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, inclusive foi tal conduta que permitiu a fuga dos agentes, sendo visivelmente fantasiosa a versão apresentada pelo acusado, daí porque descabe falar-se em desclassificação, como pugnado pela Defesa.

Já em relação ao delito de furto, por sua vez, ainda que novamente tente o acusado diminuir sua responsabilidade criminal, notório que o ofendido relatou que dois eram os furtadores e, para além do depoimento da vítima, há de se destacar que os

policiais militares que atenderam a ocorrência também confirmaram a presença de dois agentes no ato, os quais já detidos por populares e na posse da res furtiva. Tais depoimentos, ainda, foram harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão dos acusados, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar os réus. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

“Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Nesse sentido:

“PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito.” (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Ademais, quanto às qualificadoras, por sua vez, dúvidas não pairam de que ao menos dois foram os furtadores, todavia, em relação à escalada, não obstante o relato do ofendido, notório que o laudo pericial de fls. 182/184 foi inconclusivo, valendo destacar que, apesar de relatar que guarneçada a residência da vítima por muros altos, não houve sequer a menção acerca da medida dos referidos muros, tampouco se depreende das narrativas a transposição destes, daí porque deve ser afastada. Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade dos crimes de roubo impróprio e furto qualificado estão confirmadas através do conjunto probatório colhido nos autos, restando a individualização da pena.

Artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância apta a aumentar a pena, motivo pelo qual a fixo no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no unitário e mínimo legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu Glauber é multirreincidente (processos nº 0006156-67.2016.8.26.0996 e 0007424-25.2017.8.26.0996) e, todavia, não obstante tenha confessado o delito, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, daí porque majoro a pena em 1/5, a qual resulta, pois, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Em relação ao corréu Elias, atento ao fato de inexistirem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena sobredita.

Em última fase, não há outras causas modificadoras, daí porque torno definitivas as penas sobreditas.

Artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância apta a aumentar a pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no mínimo e unitário legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu Glauber é multirreincidente (processos nº 0006156-67.2016.8.26.0996 e 0007424-25.2017.8.26.0996) e, todavia, não obstante tenha confessado o delito, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, daí porque majoro a pena em 1/5, a qual resulta, pois, em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, estes pelo

mínimo unitário legal. Em relação ao corréu Elias, atento ao fato de inexistir agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena sobredita. Em última fase, não há outras causas modificadoras, daí porque torno definitivas as penas sobreditas.

Havendo pluralidade de ações típicas, com pluralidade de resultados típicos, é caso de se aplicar o concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, assim, resulta a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no unitário e mínimo legal para o corréu Elias; e 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no unitário e mínimo legal para o réu Glauber.

É cabível o regime inicial fechado de cumprimento da pena, independentemente do quantum aplicado, isso porque o roubo é crime grave e intranquiliza toda a sociedade, tudo a exigir medidas drásticas, sendo incompatível com os regimes mais brandos de cumprimento de pena (artigo 33, § 3º do CP), ainda mais diante de agentes reincidentes e que se envolvem com o mundo criminoso para o sustento do vício em narcóticos, a indicar personalidade apenas voltada à criminalidade. Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar de Glauber, especialmente porque revelou em concreto disposição para crimes violentos, aptos a comprometerem a ordem pública, o caso é de manter o dito réu no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade. Quanto a Elias, considerando que solto respondeu ao feito, assim poderá apelar.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, o que faço para condenar: a) Glauber Jhonas Pinto dos Santos Reis como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, e no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, ambos os crimes na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no unitário e mínimo legal; b) Elias Marques dos Santos como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, e no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, ambos os crimes na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no unitário e mínimo legal.

Recomende-se o réu Glauber na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso de Glauber contra a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal. Quanto à Elias, com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e, cumprido este, guia de recolhimento

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeçam-se as definitivas guias para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 19 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA